

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

|                                                                |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE VILLA<br/>CARACOLES INC.</b>    | CIVIL NÚM.:                                                           |
| DEMANDANTE                                                     | SOBRE:                                                                |
| VS.                                                            | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.                                            |
| <b>JONATHAN RUIZ IRIZARRY, JULIA MABEL<br/>IRIZARRY TIRADO</b> | <b>INJUNCTION PRELIMINAR Y<br/>PERMANENTE</b>                         |
| DEMANDADOS                                                     | (CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY<br>161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009) |

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECE** la parte demandante de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. BASE JURISDICCIONAL

- 1) La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal de Primera Instancia sobre el pleito de epígrafe surge a tenor con las disposiciones del **Artículo 14.1** de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009 - **Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024).**

II. PARTES

- 2) La parte demandante, **ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE VILLA CARACOLES INC.**, es una persona jurídica con capacidad para demandar, con número de registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico: 303147. La dirección física donde ubica el Condominio Villa Caracoles es: Carr. 304, km. 3.6, Bo. La Parguera, Lajas, Puerto Rico 00667. Dirección postal: Estancias del Golf Club, 440 Jacobo Morales, Ponce, PR, 00730.

- 3) La parte demandada, **JONATHAN RUIZ IRIZARRY**, mayor de edad, por información y creencia soltero, comerciante y vecino de Lajas, Puerto Rico. Su dirección conocida es: Carr. 304, km. 3.6, Condominio Villa Caracoles I, Apartamento 301-B, Bo. La Parguera, Lajas, Puerto Rico, 00667. Dirección postal: PO Box 1370, Lajas, PR 00667.
- 4) La parte co-demandada, **JULIA MABEL IRIZARRY TIRADO**, mayor de edad, por información y creencia soltera, comerciante y vecina de Lajas, Puerto Rico. Su dirección conocida en lo pertinente a esta acción es: Carr. 304, km. 3.6, Condominio Villa Caracoles I, Apartamento 301-B, Bo. La Parguera, Lajas, Puerto Rico, 00667. Dirección postal: PO Box 1370, Lajas, PR 00667.

### III. RELACIÓN DE HECHOS

- 5) El caso de autos versa sobre un Recurso Extraordinario para solicitar **paralización de obras** y usos no autorizados y **demolición de obras** a tenor con el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009. (23 L.P.R.A. § 9024).
- 6) La Parte Demandante es una entidad jurídica con legitimación activa y capacidad para demandar y hacer valer las condiciones de uso y restricciones de aplicables a los apartamentos o unidades residenciales del Condominio Villa Caracoles.
- 7) La Parte Demandada, Julia Mabel Irizarry Tirado, es titular registral de un apartamento (apartamento número 301-B) en el Condominio Villa Caracoles (En adelante denominado “Apartamento 301-B”).
- 8) El Sr. Jonathan Ruiz Irizarry, figura como residente del Apartamento 301-B, quien a su vez ha efectuado obras de construcción ilegal y demolición que se describirán a continuación.
- 9) La Parte Demandada ha llevado a cabo obras de **construcción ilegal**, sin contar con permisos de construcción y en **violación a la Sección 6.1 del Reglamento** de Administración y Co-Propiedad del Condominio Villa Caracoles I y II, consistentes en:

- a) Construcción de una piscina en concreto en la azotea del apartamento 301-B sin contar con permiso de construcción. (Véase Anejos);
- b) Demolición de dos (2) paredes interiores del apartamento 301-B, las cuales son **paredes de carga**, lo cual compromete la integridad estructural del edificio. (Véase Anejos);
- c) Daños a las molduras de la fachada. (Véase Anejos);
- d) La parte demandada hizo huecos en la pared de fachada del edificio los cuales utiliza como desagües ilegales. (Véase Anejos);
- e) Instalación de tubo PVC sobre la pared de la fachada del edificio. (Véase Anejos);
- f) Daños a las paredes exteriores del edificio. (Véase Anejos);

10) La construcción de la piscina en el techo del Apartamento 301-B y la demolición de paredes de carga dentro de dicho apartamento comprometen la integridad estructural del edificio, lo cual indudablemente ha causado daños al condominio.

11) Que los intereses de la parte demandante, como Asociación de Residentes, se han visto afectados por las obras de construcción y demolición ilegal de los demandados, en la medida en que comprometen la seguridad y la estructura del edificio; han modificado de manera adversa y causado daños la fachada y áreas comunes y han ocasionado que la parte demandante incurra en gastos extraordinarios como consecuencia de la conducta antijurídica de los demandados.

12) De conformidad con **Sección 6.1** del Reglamento de Administración y Co-Propiedad del Condominio Villa Caracoles I y II, en su inciso número cinco (5): “el titular debe entregar a la Junta de Directores un detalle preciso de los trabajos a realizar, indicando a su vez nombre, dirección, teléfono de las personas que llevarán a cabo la obra, cuando se realizará, la forma y manera en que se han planificado los trabajos y una póliza de seguros por una cantidad no menor de diez mil dólares (\$10,000.00), para responder de los daños o menoscabo a los elementos comunes generales y limitados. El titular en cuyo apartamento se efectuará la obra deberá coordinar con la Junta de Directores o el Administrador, la entrada, salida y uso de las áreas

comunes por las personas que efectuarán las obras. La entrega de la póliza por la cantidad establecida no limita la responsabilidad del titular por los daños totales que se ocasionen a los elementos comunes generales o limitados”.

13) Que la Asociación de Residentes de Villa Caracoles, por conducto de su Presidente – Sr. Miguel Mercado, ha remitido cartas a los demandados solicitándoles la detención de la construcción ilegal, la corrección de los daños causados, la presentación de permisos y el resarcimiento por gastos incurridos en reparaciones.

**Los demandados han hecho caso omiso a los reclamos de la Parte Demandante.**

14) A pesar de lo anterior, la Parte Demandada continúa las obras de la construcción antes mencionadas y han continuado las mismas en distintos intervalos de tiempo.

15) Que en relación a las obras de construcción ilegal, las partes demandadas han sido objeto de querella ante la Junta de Planificación de Puerto Rico, quien determinó que los demandados están en clara violación de las leyes y reglamentos aplicables y emitió una orden de mostrar causa por la cual no se le debía imponer sanciones o tomar acción legal sobre las obras ilegalmente construidas. **(Véase Anejo 2)**

16) A pesar de ello, los demandados han continuado las obras de construcción ilegal en el apartamento 301-B.

17) La Parte Demandante respetuosamente solicita al Honorable Tribunal, se ordene a los demandados **la paralización** y el **cese y desista** de toda y cualquier obra de construcción ilegal.

18) La Parte Demandante respetuosamente solicita al Honorable Tribunal, se ordene a los demandados se devuelva el inmueble afectado por la demolición de paredes de carga a **su estado original**.

19) La Parte Demandante respetuosamente solicitan al Honorable Tribunal, se ordene la demolición de toda y cualquier construcción ilegal efectuada por los demandados sin contar con los permisos requeridos por el Estado y en violación al Reglamento del Condominio.

20) La Parte Demandante respetuosamente solicitan al Honorable Tribunal, se ordene la remoción y/o **demolición** inmediata de toda y cualquier construcción ilegal efectuada por los demandados sin contar con los permisos requeridos por el Estado y/u obtenidos de forma ilegal, más la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la Parte Demandante.

21) El Artículo 14.1. de la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009 dispone:

Art. 14.1 - **Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024).** La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de *injunction*, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado**; 3) la paralización de un uso no autorizado; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción**, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

22) Respetuosamente se solicita previo los trámites de ley se conceda un *injunction* bajo el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009 ordenando a los demandados a: **(A)** Cesar y desistir de toda actividad de construcción para la cual no cuenten con los permisos del Estado y/o para la cual hayan obtenido un permiso ilegalmente; **(B)** El cese y desista de todo y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar los derechos o intereses de la Parte Demandante y **(C)** El cese y desista de toda y cualquier construcción ilegal y/o acto de similar naturaleza en el cual los demandados incurran en violación al Reglamento del Condominio; **(D)** Se ordene la demolición y/o **se devuelva el área afectada por la construcción ilegal a su estado**

**original; (E)** La imposición de todas costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la parte.

**POR TODO LO CUAL**, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal, que declare **CON LUGAR** la presente solicitud y en su consecuencia:

- a) Conceda el *injunction* al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161, 2009;
- b) Se ordene el **cese y desista** de toda actividad de construcción para la cual los demandados no cuenten con los permisos del Estado y/o para la cual hayan obtenido un permiso ilegalmente;
- c) Se ordene el **cese y desista** de todo y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar los derechos o intereses de la Parte Demandante;
- d) Se ordene el **cese y desista** de toda construcción ilegal y cualquier acto de similar naturaleza en el cual los demandados incurran en violación al Reglamento del Condominio;
- e) Se ordene la **demolición** de toda y cualquier obra de construcción efectuada ilegalmente y **se devuelva el área afectada por la construcción ilegal a su estado original**;
- f) Le conceda a la parte aquí compareciente al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos por la parte demandante;
- g) Se encuentre a la Parte Demandada incurso en temeridad a tenor con nuestro Estado de Derecho vigente, toda vez que dicha parte hizo caso omiso a los múltiples señalamientos y requerimientos extrajudiciales;
- h) Conceda cualquier otro remedio procedente en ley o equidad.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.**

En Mayagüez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC a 17 de febrero de 2025.

**f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA**

Núm. RUA: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Teléfono: (787)528-6450

E-mail: juancarlos\_toro@yahoo.com